

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАРГЕТ ВЕСТ» ідентифікаційний код юридичної особи 44701095 (в подальшому - Постачальник), в особі директора **Деркача Максима Олександровича**, що діє на підставі Статуту, - з однієї сторони і **ТОВ "ХЮРРЕМ"** ідентифікаційний код юридичної особи **38852547** (в подальшому - Покупець), в особі директора **Шевченко Л.М.**, що діє на підставі Статуту, - з іншої сторони, а разом іменовані "Сторони", а кожна окремо – "Сторона" уклали цей договір про наступне:

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Товари – пальне (бензин, дизельне пальне, скраплений газ), а також рідкий реагент «AdBlue».

Пункт реалізації Товарів – цілісний майновий комплекс зі спеціально встановленим технологічним обладнанням, на якому здійснюється передача (поставка) Постачальником та/або Партнером Постачальника Товарів Покупцю, перелік яких розміщується та оновлюється (змінюється в односторонньому порядку) Постачальником на ВЕБ-сайті <https://diesel-manager.com/>.

Передача Товарів – передача водію автотранспорту Покупця Товарів (у т.ч. заправка транспортних засобів Покупця) в порядку та згідно з вимогами, передбаченими діючим законодавством України.

Партнер Постачальника – юридична особа, з якою Постачальником укладено відповідний договір на постачання Товарів з використанням системи <https://diesel-manager.com/>.

Талон – документ в паперовому чи електронному виді, одноразового використання, що підтверджує право Покупця на отримання Товарів певного найменування, марки та кількості в Пункті реалізації Товарів. Талон може містити серійний та порядковий номер, найменування Товару, кількість літрів, які має право отримати Покупець. Передача Товарів за простроченими, підробленими, недійсними, заблокованими талонами не здійснюється. Зовнішній вигляд талонів наведено у додатку 1 до цього Договору. Постачальник не несе відповідальності за відпуск Товарів за Талонами, що було втрачено/загублено Покупцем.

Процесінговий центр (ПЦ) — апаратно-програмний комплекс, який використовується Постачальником для: маршрутизації та обробки авторизаційних запитів, обліку Товарів переданих (поставлених) з використанням талонів, обліку розрахункових операцій Покупця, налаштування параметрів Лімітів, Знижок та здійснення інших операцій обробки інформації, пов'язаних з виконанням умов цього Договору.

Авторизація - процедура погодження передачі Товарів, у відповідності з даними Представника Покупця, які Покупець вказує в Особистому кабінеті Покупця та/або успішна ідентифікація у ПЦ Талону.

Транзакція - операція передачі (поставки) Товарів Покупцю з використанням системи <https://diesel-manager.com/>.

Ліміт- виражений в конкретних величинах (літри) граничний показник, з врахуванням якого встановлюється обмеження на добу, щодо проведення Транзакцій. Порядок та умови

встановлення Лімітів визначаються та встановлюються Покупцем самостійно через Особистий кабінет.

Знижка - грошова сума, на яку зменшується ціна/вартість придбаних Покупцем Товарів. Розмір, порядок та умови застосування Знижки затверджуються Постачальником та доводяться до Покупця шляхом розміщення в Особистому кабінеті Покупця. Сторони можуть домовитись про застосування індивідуальних знижок.

Особистий кабінет Покупця — система віддаленого доступу Покупця до окремо визначених параметрів (умов) договірної співпраці, користування якою здійснюється Покупцем через ВЕБ-сайт <https://diesel-manager.com/>.

Особовий Рахунок — поточний стан взаєморозрахунків між Покупцем та Постачальником згідно даних Постачальника як допоміжний засіб для контролю Покупцем не отриманих ним Товарів. Контроль за станом Особового рахунку, зокрема кількістю невикористаних Товарів, є правом Постачальника і обов'язком Покупця. Інформацію про стан Особового рахунку Покупець отримує через Особистий кабінет. На вимогу Покупця, йому може надаватися інформація про поточний стан взаєморозрахунків між Сторонами в письмовій формі станом на дату вимоги.

Автотранспорт Покупця - будь-який транспортний засіб, інформацію про свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу якого Покупець вказав у Особистому кабінеті та/або водій якого надає Талон Покупця, а відповідно підтверджує, що Покупець уповноважив водія цього транспортного засобу на вчинення дій по отриманню Товарів від імені Покупця. Сторони погоджуються, що дії водія автотранспорту Покупця визнаються діями Покупця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Постачальник зобов'язується передавати у власність Покупця через Пункти реалізації Товарів, а Покупець зобов'язується приймати у власність Товари та оплачувати їх вартість на умовах, передбачених цим Договором.

2.2. Якість поставлених Товарів повинна відповідати діючим ДСТУ, ГСТУ, ТУУ заводу-виробника та вимогам інших діючих нормативних документів.

2.3. Передача Товарів Покупцю здійснюється партіями на умовах EXW (INCOTERMS 2020) на Пунктах реалізації Товарів, після оплати Товарів відповідно до п. 3.1. Договору з використанням ПЦ на підставі талонів та/або ідентифікації автотранспорту Покупця за свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.

2.4. Передача Товарів Покупцю здійснюється протягом 6 місяців з моменту оплати Товарів. У разі не отримання Товарів Покупцем більше ніж 6 місяців, Постачальник залишає за собою право деактивувати Особистий кабінет Покупця та анулювати особовий рахунок Покупця на ВЕБ-сайті <https://diesel-manager.com/>, без повернення оплаченої за Товари грошової суми, а сума таких коштів вважається сумой штрафу з Покупця, що підлягає стягненню Постачальником та яку він має право утримати як неустойку за невиконання Покупцем обов'язку отримати Товари у визначений строк. З метою запобігання деактивації Особистого кабінету Покупця, останній має право пройти ідентифікацію до спливу 6 місяців з моменту останньої оплати Товарів.

2.5. Покупець підписанням цього Договору підтверджує та гарантує, що кожен, хто пред'являє талон для отримання Товарів в Пункті реалізації Товарів є його представником який вправі

отримувати від його імені такі Товари. Покупець самостійно врегульовує свої відносини з пред'явниками талонів, щодо використання отриманих талонів.

2.6. Покупець підписанням цього договору надає згоду, що в разі відсутності в Пункті реалізації Товарів Партнера Постачальника вказаної на талоні марки пального, Партнер Постачальника може здійснити відпуск аналогічного пального (згідно ДСТУ), наявного на АЗС Партнера Постачальника.

2.7. Підписанням цього договору Покупець підтверджує, що він усвідомлює, що сторони укладають цей Договір в період дії воєнного стану в Україні, а тому погоджується з тим, що у разі, якщо Постачальник та/або Партнер Постачальника не буде мати змоги передати Товари Покупцю в Пункті реалізації Товарів протягом доби (тобто з 00-00 годин до 24-00 годин) в зв'язку з введеними обмеженнями (в т.ч. комендантська година, відключення енергопостачання, відключення інтернету та інше), це не вважається порушенням Постачальником умов цього Договору.

3. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЕРЕДАЧІ ТОВАРІВ

3.1. Продаж Товарів здійснюється виключно безготівковим розрахунком. Розрахунок за Товари проводиться Покупцем, шляхом попереднього перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника. Оплата за Товари проводиться Покупцем в залежності від бажаного обсягу (кількості) Товарів, на підставі наданого Постачальником рахунку (рахунку-фактури), відповідно до умов даного Договору. Перерахування грошових коштів Покупцем повинно бути здійснено протягом 1 (одного) банківського дня з моменту отримання Покупцем рахунку (рахунку-фактури).

3.2. Ціна і кількість Товарів вважається зафіксованою у разі надходження грошових коштів згідно з рахунком (рахунком-фактурой) в строк передбачений п. 3.1. цього Договору. Виконанням Покупцем умов оплати Товарів вважається момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. Покупець має право, протягом 6 місяців після оплати, отримати Товари в Пунктах реалізації Товарів Постачальника та/або Партнерів Постачальника в межах оплаченого ліміту в літрах.

3.3. Загальна сума Договору становить суму вартості Товарів, поставлених Покупцю протягом терміну дії цього Договору.

3.4. Передача Товарів Покупцю здійснюється лише за умови фактичної наявності Товарів на Пункті реалізації Товарів на момент проведення Транзакції.

3.5. Передача Товарів Покупцю здійснюється через Пункти реалізації Товарів шляхом Транзакцій, у тому числі з використанням паперового або електронного талону, або з дотриманням встановлених Покупцем Лімітів через Особистий кабінет Покупця.

3.6. Детальну інформацію про здійснені Покупцем Транзакції, в тому числі у формі інформаційних звітів, Покупець може отримати через Особистий кабінет Покупця.

3.7. Фактична кількість, асортимент і ціна поставлених Товарів Покупцю визначається виходячи з даних, що містяться в електронних базах даних Процесінгового центру Постачальника.

3.8. За умови виконання умов оплати Товарів Покупцем, Постачальник за результатами Транзакцій надає зведену видаткову накладну не менш, ніж один раз на місяць.

4. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний:

4.1.1. Належно виконувати умови даного Договору, в т.ч. вчасно та в повному обсязі здійснювати оплату вартості Товарів у відповідності до умов п. 3.1, та/або відповідних додатків чи додаткових угод до даного Договору.

4.1.2. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання від Постачальника повернути останньому по одному примірнику підписаних уповноваженою особою та скріплених печаткою оригіналів видаткових накладних або в той же строк надати мотивовані заперечення. Відповідальність за невчасне повернення видаткових накладних покладається на Покупця. Сторони домовились, що у разі не повернення Покупцем Постачальнику у вищевказаний строк підписаних оригіналів видаткових накладних або мотивованих заперечень, видаткові накладні вважаються підписаними Покупцем без будь-яких зауважень.

4.1.3. Отримати Товари у Постачальника та/або Партнерів Постачальника протягом 6 місяців з моменту оплати Товарів.

4.2. ПОКУПЕЦЬ має право:

4.2.1. Отримувати інформацію щодо операцій з поставки Товарів, де відображається Пункт реалізації Товарів, час передачі, транспортний засіб, асортимент та кількість Товарів у електронному вигляді чи за підписом відповідальної особи та завіреного печаткою Постачальника.

4.2.2. В разі необхідності вимагати від Постачальника проведення звірки взаєморозрахунків.

4.3. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний:

4.3.1. Поставляти (передавати) Товари Покупцю на умовах, передбачених даним Договором.

4.3.2. Здійснювати передачу Товарів партіями через Пункти реалізації Товарів на всю кількість об'єму у межах проведеної оплати;

4.3.3. Забезпечувати необхідну якість Товарів відповідно до діючих стандартів і умов даного Договору.

4.3.4. Вести облік асортименту та кількості переданих Товарів, облік коштів, отриманих від Покупця за Товари.

4.3.5. Оформлювати податкові накладні, видаткові накладні відповідно до вимог діючого законодавства, згідно з проведеними платежами від Покупця, реєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних і надавати їх Покупцю в строки, передбачені законодавством.

4.3.6. Повідомляти Покупця про зміну Переліку пунктів реалізації Товарів шляхом розміщення відповідних змін на ВЕБ-сайті.

4.3.7. Перед кожною Транзакцією перевіряти на пункті реалізації Товарів у ПЦ відповідність даних (номер та марка автомобіля), вказаних Покупцем у Особистому кабінеті.

4.4. ПОСТАЧАЛЬНИК має право:

4.4.1. Припинити поставку Товарів Покупцю у випадках:

- невиконання чи неналежного виконання Покупцем умов оплати, передбачених п. 3.1. даного Договору;
- деактивації Особистого кабінету Покупця у разі неотримання Товарів після спливу 6 місяців після останньої оплати Товарів та/або не проходження ідентифікації в Особистому кабінеті Покупця;
- несвоєчасного повернення належним чином підписаних оригіналів видаткових накладних (п. 4.1.2. даного Договору);

- виникнення між Сторонами спорів, неврегульованих між Сторонами, або переданих на розгляд суду;
- припинення дії або дострокового розірвання даного Договору.

4.4.2. Залучати третіх осіб для належного виконання своїх зобов'язань за даним Договором.

4.4.3. В односторонньому порядку змінити Порядок та умови користування талонами, Порядок користування Особистим кабінетом Покупця, шляхом розміщення відповідних змін на веб-сайті та за допомогою ПЦ в Особистому кабінеті Покупця.

4.4.4. Покупець не має права прямо чи опосередковано приймати участь у будь-яких тендерних закупівлях з використанням талонів Постачальника, переліку Пунктів реалізації Товарів та цього договору без надання письмової згоди на це Постачальника. У разі виявлення такого використання без письмової згоди Постачальника, Покупець на вимогу Постачальника сплачує безумовно штраф у розмірі 100000,00 гривень за кожен виявлений факт такого використання. При цьому, Постачальник може в односторонньому порядку розірвати цей Договір шляхом направлення відповідного повідомлення, без укладення додаткової угоди про розірвання

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по даному Договору винна Сторона несе відповідальність згідно законодавства України.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання умов даного Договору, якщо це відбулося внаслідок обставин непередбаченої сили, у т.ч. пожежі, землетрусу, повені, прийняття нормативних документів, які перешкоджають виконанню умов даного Договору.

6.2. Сторони зобов'язані негайно, не пізніше 24 годин з моменту настання, інформувати один одного про початок чи припинення дії форс-мажорних обставин, вказаних в п.6.1 даного Договору і підтвердити відповідними документами після їх отримання.

6.3. У випадку продовження форс-мажорних обставин більше 3 місяців, кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання Договору, повідомивши про це іншу сторону протягом 3 днів після прийняття такого рішення.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набирає сили з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2026 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по даному Договору.

7.2. У випадку, коли жодна із Сторін протягом одного місяця до закінчення терміну дії даного Договору не заявила у письмовій формі про намір його розірвати, дія Договору автоматично продовжується на кожен наступний рік на тих самих умовах.

7.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов'язань, які виникли за Договором протягом строку його дії та залишилися невиконаними.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Після підписання даного Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються предмету даного Договору, втрачають юридичну силу.

8.2. Сторони негайно інформують одна одну про зміни адрес та реквізитів. Інформування здійснюється Сторонами у вигляді надіслання іншій Стороні повідомлення протягом 5 банківських днів з моменту зміни адрес та реквізитів.

8.3. Всі зміни та доповнення до даного Договору складаються у письмовій формі і вважаються дійсними після їх підписання представниками двох Сторін. Всі доповнення до даного Договору вважаються його невід'ємною частиною.

8.4. Будь-яка із Сторін має право ініціювати розірвання цього Договору в односторонньому порядку, повідомивши про це іншу Сторону за 30 календарних днів.

8.5. Цей Договір може бути змінений або розірваний за згодою Сторін, а також за рішенням суду у разі істотного порушення Договору однією зі Сторін.

8.6. Всі спори, що виникатимуть з даного Договору будуть вирішуватися шляхом переговорів. У випадку не досягнення між Сторонами згоди, спір буде передаватися на розгляд Господарського суду згідно законодавства України.

8.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються законодавством України.

8.8. Кожна із Сторін стверджує, що представник Сторони за даним Договором має всі передбачені законодавством та установчими документами Сторони повноваження на здійснення представництва від імені Сторони без обмежень, а також підтверджує те, що укладання, підписання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Сторони Договору, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

8.9. Своім підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. Сторони зобов'язуються забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та не законного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб'єкта персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

8.10. Цей Договір складено в двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.11. Сторони відповідно до законодавства України щодо можливості використання кваліфікованих електронних підписів (КЕП), удосконалених електронних підписів (УЕП), які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, а також відповідно до ч.2 ст. 639 Цивільного кодексу України домовились, що цей Договір, додатки та додаткові угоди до Договору, Акти приймання-передачі Товарів та інші первинні документи можуть укладатися Сторонами як в простій письмовій формі, засвідченій підписами і печатками (в разі їх наявності) Сторін так і в формі електронного документа, підписаного шляхом накладення

електронних підписів уповноважених представників Сторін за допомогою Сервісу електронного документообігу MEDOC (далі разом – сервіси документообігу або СД).

Сторони передбачають та погоджують можливість оформлювати первинні документи (накладні, акти та інші) в електронному вигляді з накладенням електронних підписів (УЕП/КЕП) Сторін та направляти за допомогою СД. Документи, надіслані Сторонами одна одній в електронному вигляді, є первинними документами, які підтверджують після їх підписання факт виконання Сторонами своїх зобов'язань відповідно до Договору. Момент одержання електронного документа Стороною фіксується програмним забезпеченням шляхом присвоєння йому відповідного статусу, який дозволяє відповідній Стороні прийняти і підписати електронний документ, або ж відхилити, зазначивши зауваження.

Електронні документи визнаються та прирівнюються до оригіналів, що мають юридичну силу. Сторони визнають, що електронний підпис (КЕП/УЕП) має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

8.12. Сторони підтверджують, що зареєстровані в системі електронного документообігу «М.Е.Дос» та згодні з відправкою таких документів один одному в електронному вигляді з електронним цифровим підписом засобами системи електронного документообігу в системі «М.Е.Дос».

8.13. Сторони підтверджують, що датою складання документу, що укладається між ними в електронній формі із застосуванням КЕП, є дата документу, що зазначається на ньому в якості відповідного реквізиту. При цьому дата безпосереднього накладання КЕП будь-якою із Сторін не впливає на та не змінює зазначену дату складання.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ТОВ «ТАРГЕТ ВЕСТ»

Юр.адреса Україна 33028 Рівненська обл.,
м. Рівне вул. 16 Липня, будинок 61
р/р UA 753282090000026006000034040 в
Акціонерний Банк «Південний» МФО 328209
КОД ЄДРПОУ 44701095
МФО 328209
ПІН 447010917160

ПОКУПЕЦЬ:

«ТОВ "ХІУРРЕМ"»

02161, Київська область, м. Київ,
вул. Братиславська, буд.52-А, кв(офіс) 219 р/рах
UA793005280000026002000010272
в АТ "ОТП БАНК" МФО 300528
Код ЄДРПОУ 38852547,
Контакт.тел.: 095-340-62-29,
e-mail: hurrem_bukh@ukr.net,

Директор

М.О. Деркач

Директор

Шевченко Л.М.

МП

Додаток №1
до договору № 8683 від «12» січня 2026 року

Зовнішній вигляд талону



Постачальник

_____М.О. Деркач

Покупець

_____Шевченко Л.М.